

<제07장 근로관계의 이전.제02절 합병>

[예상][1][7.02-1]기업 합병 시 특정 근로자에 대한 승계 거부 및 해고 통보의 법적 효력

《【문제7.2】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A회사는 경영 효율화를 위해 동종 업계의 B회사를 흡수합병하기로 결정하였다. 합병 과정에서 A회사는 B회사의 생산 설비와 특허권 등 자산은 모두 승계하기로 하였으나, B회사의 근로자 중 노동조합 활동에 적극적이었던 근로자 10명(이하 `대상 근로자들`)에 대해서는 합병 계약서상 `승계 대상 제외자'로 명시하고 이들에게 해고를 통보하였다. 한편, B회사의 취업규칙에는 정년이 만 62세로 규정되어 있었으나, 합병 후 A회사의 취업규칙은 정년을 만 60세로 정하고 있었다. A회사는 합병 이후 B회사에서 승계된 근로자들에게 일방적으로 A회사의 취업규칙을 적용하여 만 60세가 된 근로자들에게 퇴직을 관리하기 시작하였다. 또한 B회사 근로자들에게 지급되던 기존의 경영성과급은 A회사의 임금 체계에 없다는 이유로 지급을 중단하였다. 이에 대상 근로자들과 승계된 근로자들은 각각 해고의 무효와 근로조건 저하에 대한 권리 구제를 주장하고 있다.

(물음1) A회사가 합병 계약을 근거로 대상 근로자들에 대해 승계를 거부하고 해고한 행위의 법적 정당성을 논하시오.》

<문제7.2의 물음1> 기업 합병 시 특정 근로자에 대한 승계 거부 및 해고 통보의 법적 효력

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사가 B회사를 흡수합병하면서 특정 근로자들을 승계 대상에서 제외하기로 합의하고 이들에게 해고를 통보한 상황이다. 쟁점으로 <합병 시 근로관계의 승계 원칙과 승계 배제 특약의 효력 여부, 승계 거부가 근로기준법상 해고에 해당하는지> 검토하여야 한다. 이하에서는 쟁점을 중심으로 해당 해고의 법적 정당성에 대해 논한다.

II. 합병 시 근로관계 승계의 법리

1. 포괄적 승계의 원칙

- 상법상 흡수합병이 이루어지면 소멸회사의 권리와 의무는 합병 후 존속회사에 포괄적으로 승계된다. 근로관계 또한 근로자 개개인의 동의가 없더라도 원칙적으로 존속회사에 포괄 승계되는 것으로 보아야 한다. 이는 기업의 인적 조직이 그 동일성을 유지하며 이동하는 것이므로, 근로자의 생존권 보장과 고용 안정을 위해 인정되는 법리다.

2. 승계 배제 특약의 효력

(1) 유효성 판단 기준

- 합병 계약서에 특정 근로자를 승계 대상에서 제외하거나 해고한다는 조항을 두는 이른바 승계 배제 특약은 원칙적으로 무효다. 판례는 합병에 의한 근로관계 승계를 인정하면서, 특약에 의해 일부 근로자를 배제하는 것은 근로기준법상 해고의 제한을 회피하려는 시도로 간주한다.

(2) 예외적 정당성 요건

- 다만, 승계 배제가 정당화되기 위해서는 "근로기준법 제23조 제1항"에 따른 정당한 이유가 있거나, "근로기준법 제24조"에 따른 긴박한 경영상의 필요에 의한 정리해고 요건을 갖추어야 한다. 이러한 요건을 갖추지 못한 상태에서 합병 계약서상의 문구만을 근거로 승계를 거부하는 것은 법적 효력이 없다.

III. 승계 거부와 부당해고의 성립

1. 승계 거부의 법적 성격

- 합병 시 근로관계가 당연히 승계됨에도 불구하고 사용자가 특정 근로자의 승계를 거부하는 것은 실질적으로 해고에 해당한다. 따라서 사용자는 해당 근로자를 해고해야 할 만큼의 중대한 귀책사유나 경영상의 필요성을 직접 입증하여야 한다.

2. 차별적 승계 거부의 위법성

- 사안과 같이 노동조합 활동에 적극적이었다는 이유로 승계 대상에서 제외하는 것은 헌법상 보장된 노동3권을 침해하는 행위일 뿐만 아니라, 부당노동행위 및 정당한 이유 없는 해고에 해당할 소지가 매우 높다. 합병은 근로자의 고용 상태를 임의로 선별하여 구조조정하는 수단으로 악용될 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 승계 배제 특약의 무효

- A회사와 B회사의 흡수합병은 상법상 포괄 승계가 발생하는 사안이다. 따라서 B회사의 모든 근로관계는 A회사에 당연 승계된다. A회사가 합병 계약서에 10명의 근로자를 승계 대상 제외자로 명시한 특약은 포괄 승계 원칙에 반하며, 근로기준법상의 해고 제한 규정을 위반한 것이므로 무효다.

2. 해고의 정당성 결여

- A회사가 대상 근로자들에게 통보한 해고는 정당한 이유가 없다. 단순히 노동조합 활동에 적극적이었다는 점은 근로관계 승계를 거부할 사유가 되지 못하며, 이는 오히려 부당노동행위의 의심을 강하게 뒷받침한다. 또한 경영 효율화를 합병의 목적으로 내세우고 있으나, 특정 인원만을 골라 승계를 거부하는 행위가 정리해고의 법적 요건을 충족했다고 보기 어렵다.

V. 결론

- 사용자 A회사가 합병 계약을 근거로 대상 근로자 10명에 대해 승계를 거부하고 해고를 통보한 행위는 법적 정당성이 없다. 합병 시 근로관계는 당연 승계되는 것이 원칙이므로, 승계 배제 특약은 무효이며 별도의 정당한 해고 사유가 없는 한 해당 근로자들의 근로관계는 A회사에 유효하게 승계된 것으로 보아야 한다. 따라서 A회사의 행위는 부당해고에 해당한다.